



브랜드 공급·미국 유통 및 플랫폼 이용 기본계약서 (비독점)

Brand Supply, U.S. Distribution & Platform Agreement (Non-Exclusive)

K SELECT NETWORK / LETUSTO INC.

공급사(브랜드사)

회사명:

주소:

대표자:

유통사

Letusto Inc.

주소:

23B Roland Ave. Mount Laurel NJ 08054

USA

대표자:

Chae Hahm

(이하 "Letusto")

공급사와 Letusto는 공급사의 브랜드 및 제품을 미국 시장에 소개·판매·유통하고 K SELECT NETWORK를 통한 상품 및 거래 운영을 위하여 다음과 같이 계약한다.

제1조 목적

본 계약은 공급사 제품의 미국 내 판매 및 유통, 공급사 브랜드 및 관련 콘텐츠의 사용, 제품정보·품질·규제 관련 책임, 공급가격·주문·납기 및 거래조건, K SELECT NETWORK 플랫폼 이용, 제품 클레임·리콜 및 책임관계, 계약기간·종료 및 사업 승계에 관한 양 당사자의 기본적인 권리와 의무를 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조 미국 내 판매 및 유통 권한

- 공급사는 Letusto에게 계약기간 동안 공급사의 제품을 미국 내에서 판매, 유통, 홍보 및 마케팅할 수 있는 권한을 부여한다.
- Letusto가 판매할 수 있는 채널은 Independent Beauty Supply, K SELECT NETWORK 및 연계 Retail Network, Amazon 및 기타 온라인 Marketplace, Letusto가 운영하거나 관리하는 온라인 판매채널, 미국 내 Retail 및 Wholesale 거래처, 기타 양 당사자가 합의하는 판매채널을 포함한다.
- 별도의 서면 합의가 없는 한 본 계약에 따른 유통권은 비독점(Non-Exclusive)으로 한다.
- 공급사가 미국 내 특정 판매채널, Marketplace, Retailer 유형 또는 기타 유통채널에서의 판매를 원하지 않는 경우, 해당 제한사항을 Letusto에 이메일 또는 기타 서면으로 사전에 통지하여야 한다. Letusto는 해당 통지를 받은 이후 합리적인 범위에서 해당 판매 제한을 준수한다.
- 공급사는 미국 내 다른 판매 또는 유통 파트너를 자유롭게 선정할 수 있다. 다만 Master Distributor, 전국 또는 광역 단위 Distributor, 또는 Letusto가 운영 중인 주요 판매채널과 실질적으로 충돌할 가능성이 있는 유통 파트너와 새로운 관계를 시작하는 경우 Letusto에 통지한다.
- 일반적인 Retailer 또는 소규모 거래처까지 공급사가 Letusto에 개별적으로 통지할 의무는 없다.

제3조 브랜드 및 콘텐츠 사용 권한

- 공급사는 Letusto에게 제품의 판매, 유통 및 마케팅에 필요한 범위에서 브랜드명, 상표 및 로고, 제품명, 제품 사진 및 영상, 제품 설명, 성분정보, 마케팅 콘텐츠 및 공급사가 제공한 기타 홍보자료를 사용할 수 있는 권한을 부여한다.
- Letusto는 해당 자료를 온라인 및 오프라인 판매, Retail Display, Amazon 및 Marketplace Listing, 광고 및 프로모션, K SELECT NETWORK, K SELECT HUB, B2B Sales Material 및 Retailer Presentation 등에 사용할 수 있다.
- Letusto는 공급사가 제공한 브랜드 가이드라인을 합리적인 범위에서 준수한다.
- Letusto는 공급사의 사전 제공 또는 승인 없이 제품의 효능, 성분, 인증 또는 기능에 관한 중대한 허위 또는 과장표현을 임의로 만들어 사용하지 않는다.

제4조 제품정보 제공 및 정확성

1. 공급사는 Letusto에게 제공하는 모든 제품정보가 정확하고 완전하도록 합리적인 주의를 기울여야 한다.
2. 공급사가 제공해야 하는 제품정보에는 필요에 따라 제품명 및 SKU, UPC/EAN, 제품 규격 및 용량, 전체 성분, 사용방법, 주의사항, 원산지, 제조사 및 제조정보, 제품 효능 및 Claim, 인증 및 시험자료, 유통기한, 미국 판매에 필요한 기타 관련정보가 포함된다.
3. 공급사가 제공한 정보가 사실과 다르거나 중요한 사항이 누락되어 발생한 문제는 원칙적으로 공급사의 책임으로 한다.
4. Letusto가 공급사의 승인 없이 제품정보를 임의로 변경하여 발생한 문제는 Letusto의 책임으로 한다.

제5조 미국 규제 및 제품 적합성

1. 공급사는 공급 제품의 제조, 성분, 표시 및 제품 자체가 관련 법령과 규정을 준수하도록 필요한 자료와 정보를 제공한다.
2. 공급사는 Letusto가 미국 시장 판매를 위해 합리적으로 요청하는 경우 Ingredient List, COA, 시험성적서, 제조정보, 안전성 자료, 등록 및 규제 관련 자료, 기타 합리적으로 필요한 문서를 제공하도록 노력한다.
3. 공급사가 제공한 제품 또는 제품정보로 인해 규제상 문제가 발생하는 경우 공급사는 자신의 책임 범위 내에서 대응에 협력한다.
4. Letusto는 Letusto가 독립적으로 제작한 판매·마케팅 콘텐츠 및 Letusto의 독립적인 판매행위에 대해서는 그 책임을 부담한다.

제6조 가격 및 가격 변경

1. 제품 공급가격은 양 당사자가 합의한 Quotation, Price List, Purchase Order 또는 별도의 서면합의에 따른다.
2. 공급사가 공급가격을 변경하려는 경우 최소 90일 전에 Letusto에 이메일 또는 기타 서면으로 통지하여야 한다.
3. 가격 변경 통지 이전에 이미 확정된 Purchase Order에는 변경된 가격을 소급 적용하지 않는다.
4. 원자재 가격, 환율, 관세, 정부 규제 또는 기타 중대한 사유로 긴급한 가격 조정이 필요한 경우 양 당사자는 선의로 협의한다.
5. 공급사는 동일하거나 유사한 거래조건 및 구매규모를 가진 미국 내 유통사와 비교하여 Letusto에게 현저히 불리한 공급조건을 적용하지 않도록 합리적으로 노력한다.

제7조 발주 및 주문

1. 제품의 실제 구매는 Letusto가 발행하는 Purchase Order와 공급사의 주문확정을 통해 이루어진다.
2. 각 Purchase Order 또는 관련 서면에는 필요에 따라 제품, 수량, 공급가격, MOQ, Lead Time, 결제조건, Incoterms 및 Shipping Terms가 포함될 수 있다.
3. 공급사가 주문을 확정된 이후에는 양 당사자의 서면 합의 없이 해당 주문을 임의로 변경하거나 취소하지 않는다.
4. 공급가격, MOQ, 결제조건, Lead Time, Incoterms 및 기타 구체적인 거래조건은 주문별로 다르게 적용될 수 있으며, 각 Purchase Order, Quotation 또는 별도의 서면합의에 따른다.
5. 개별 Purchase Order와 본 계약이 상충하는 경우, 해당 Purchase Order에 명확히 달리 정한 사항은 해당 주문에 한하여 우선 적용한다.

제8조 납기 및 공급

1. 공급사는 합의된 Lead Time과 출고일을 준수하도록 합리적으로 노력한다.
2. 생산 또는 출고 지연이 예상되는 경우 공급사는 지연 사실을 인지한 후 가능한 한 신속하게 Letusto에 지연 사유, 예상 지연기간 및 새로운 예상 출고일을 이메일 또는 기타 서면으로 통지한다.
3. 지속적이거나 중대한 공급지연이 발생하는 경우 양 당사자는 주문수량, 향후 발주 또는 공급계획을 협의한다.

제9조 유통기한

1. 별도의 서면 합의가 없는 한 공급 제품은 공급 또는 출고 시점을 기준으로 최소 18개월 이상의 잔여 유통기한이 있어야 한다.
2. 잔여 유통기한이 18개월 미만인 제품은 Letusto의 사전 서면 동의 없이 공급하지 않는다.
3. 제품의 특성상 통상적인 전체 유통기한 자체가 18개월 이하인 경우에는 양 당사자가 사전에 별도로 협의한다.

제10조 제품 품질 및 불량

1. 공급사는 정상적인 제조 및 품질관리 기준에 따라 제품을 공급한다.
2. 제조상 불량, 오배송, 수량 부족, 제품 파손, 품질 이상 또는 중대한 포장 문제가 확인되는 경우 양 당사자는 사실관계를 확인한 후 적절한 해결방법을 협의한다.
3. 공급사의 책임으로 확인된 경우 공급사는 교환, Replacement, Credit 또는 Refund 등 합리적인 방법으로 처리한다.
4. Letusto가 제품을 인수한 이후 Letusto의 부적절한 보관 또는 취급으로 발생한 손상은 Letusto의 책임으로 한다.

제11조 제품 클레임 및 책임

1. 공급사는 제품의 제조상 하자, 성분, 제품 안전성 및 공급사가 제공한 제품정보에 대해 책임을 부담한다.
2. 제품 불량, 안전성 문제, 성분 관련 문제, 알레르기 또는 부작용, 소비자 피해, 표시 또는 설명 오류, 제품 리콜, 제3자의 지식재산권 Claim이 공급사의 제품 또는 공급사가 제공한 정보에서 발생한 경우 공급사는 자신의 책임 범위 내에서 대응 및 해결에 협력한다.
3. Letusto의 고의 또는 중대한 과실, 부적절한 보관, 공급사가 승인하지 않은 제품 변경 또는 Letusto가 자체적으로 만든 잘못된 광고표현에서 발생한 문제는 Letusto가 책임을 부담한다.

제12조 면책 및 상호 보호

1. 각 당사자는 자신의 제품, 행위, 제공 정보, 계약위반 또는 법규 위반으로 인해 상대방에게 발생한 제3자의 청구에 대하여 자신의 책임 범위 내에서 상대방을 보호하고 대응에 협력한다.
2. 공급사의 제조, 제품, 성분, 표시, 제품정보 또는 지식재산권 문제로 인해 Letusto에 제3자의 청구가 발생한 경우 공급사는 자신의 책임 범위 내에서 합리적인 변호사 비용, 직접적인 손해 및 관련 비용을 부담한다.
3. Letusto의 독립적인 행위 또는 귀책사유로 발생한 청구에 대해서는 Letusto가 자신의 책임 범위 내에서 부담한다.

제13조 리콜 및 안전 문제

1. 제품 안전성, 규제기관 조치 또는 중대한 소비자 클레임이 발생한 경우 이를 알게 된 당사자는 상대방에게 가능한 한 신속하게 통지한다.
2. 긴급한 안전 또는 법규 문제의 가능성이 있는 경우 Letusto는 해당 제품의 판매를 일시적으로 중단할 수 있다.
3. 리콜 또는 판매중지의 원인이 공급사의 제품, 제조 또는 제공 정보에 있는 경우 해당 비용은 공급사가 합리적인 범위에서 부담한다.
4. Letusto의 보관, 취급 또는 독립적인 마케팅 행위가 원인인 경우 Letusto가 해당 책임을 부담한다.

제14조 K SELECT NETWORK 플랫폼 이용

1. 공급사는 제품등록, 주문, 공급정보, 정산, 배송 및 기타 거래관리를 위하여 K SELECT NETWORK를 이용할 수 있다.
2. 공급사는 플랫폼에 등록하거나 제공하는 정보가 정확하도록 관리한다.
3. 계정정보와 비밀번호는 공급사가 안전하게 관리한다.
4. Letusto는 플랫폼의 정상적인 운영과 보안을 위해 상업적으로 합리적인 노력을 기울인다.
5. 시스템 유지보수, 제3자 서비스 장애 또는 불가항력적인 기술문제로 발생하는 일시적인 서비스 중단 자체를 Letusto의 계약 위반으로 보지 않는다.

제15조 Letusto의 판매 및 운영 의무

1. Letusto는 공급사의 제품을 미국 시장에 판매 및 유통하기 위하여 상업적으로 합리적인 노력을 기울인다.
2. Letusto는 공급사의 브랜드 이미지를 현저히 훼손하는 방식으로 제품을 판매하거나 홍보하지 않는다.
3. Letusto는 합의된 가격 및 결제조건에 따라 공급사에 대금을 지급한다.
4. 공급사와의 거래에서 공제 또는 조정이 발생하는 경우 Letusto는 합리적인 범위에서 그 사유를 설명한다.
5. 별도의 서면 합의가 없는 한 Letusto는 특정 판매량, 매출 또는 시장성과를 보장하지 않는다.

제16조 판매 및 시장정보

1. Letusto는 필요한 경우 공급사와 판매동향, 제품 반응, 재주문 상황, Retailer Feedback, 주요 소비자 Claim 및 시장 테스트 결과를 합리적인 범위에서 공유할 수 있다.
2. 다만 Letusto의 고객 개인정보, 영업비밀 또는 제3자와의 비밀유지 의무가 있는 정보까지 제공할 의무는 없다.

제17조 비밀유지

1. 양 당사자는 거래 과정에서 알게 된 상대방의 비공개 정보를 제3자에게 부당하게 공개하거나 본 계약 목적 외의 용도로 사용하지 않는다.
2. 비공개 정보에는 공급가격, 거래조건, 판매자료, 제품개발정보, 제조정보, 거래처 정보 및 사업전략 등이 포함될 수 있다.
3. 법률, 법원 또는 정부기관의 정당한 요구에 따른 공개는 예외로 한다.

제18조 계약기간 및 자동연장

1. 본 계약의 최초 계약기간은 계약 발효일로부터 2년으로 한다.
2. 어느 일방이 계약기간 만료일 최소 90일 전까지 이메일 또는 기타 서면으로 갱신 거절 의사를 통지하지 않는 경우 본 계약은 동일한 조건으로 2년 단위로 자동 연장된다.

제19조 일반 해지

1. 특별한 계약위반 사유 없이 본 계약을 종료하고자 하는 경우 어느 일방이든 상대방에게 최소 90일 전에 이메일 또는 기타 서면으로 통지하여 계약을 종료할 수 있다.
2. 계약 종료 이전에 이미 확정된 Purchase Order, 미수금, 미지급금 및 기타 완료되지 않은 거래는 별도의 합의가 없는 한 정상적으로 이행하는 것을 원칙으로 한다.

제20조 중대한 계약 위반 및 즉시 조치

1. 중대한 계약 위반, 반복적인 대금 미지급, 반복적 또는 중대한 공급불이행, 지식재산권 침해, 중대한 규제위반, 불법행위, 파산 또는 지급불능이 발생한 경우 상대방은 서면으로 시정을 요구할 수 있으며, 합리적인 기간 내에 문제가 해결되지 않는 경우 계약을 종료할 수 있다.
2. 다만 제품 안전, 불법행위 또는 즉각적인 피해가 예상되는 중대한 사안의 경우 필요한 범위 내에서 즉시 판매중지 또는 계약해지가 가능하다.

제21조 계약 종료 후 잔여 재고 판매

1. 본 계약이 만료 또는 해지되더라도 Letusto는 계약 종료 이전에 적법하게 구매하거나 보유하고 있는 재고에 대해 계약 종료일로부터 최대 6개월 동안 기존 판매채널을 통해 판매할 수 있다.
2. 해당 기간 동안 잔여 재고의 판매에 필요한 범위에서 브랜드명, 상표, 제품 이미지 및 관련 콘텐츠 사용권도 계속 유효하다.
3. 제품 안전 또는 법률상 판매가 금지된 제품에는 본 조항을 적용하지 않는다.

제22조 Letusto가 소개한 거래처 및 프로젝트

1. Letusto가 직접 발굴·소개하거나 실질적으로 개발한 Retailer 또는 Business Partner에 대해 공급사는 Letusto를 배제할 목적으로 직접 거래를 진행하지 않도록 상호 협력한다.
2. 공급사가 본 계약 체결 이전부터 이미 거래하고 있던 업체 또는 공급사가 독립적으로 확보한 거래처에는 본 조항을 적용하지 않는다.
3. 구체적인 보호대상 거래처 또는 프로젝트가 필요한 경우 양 당사자는 별도의 서면합의로 정할 수 있다.

제23조 회사 매각, 합병 및 계약 승계

1. 공급사의 회사, 해당 브랜드 또는 관련 사업이 제3자에게 매각, 합병, 양도되거나 지배권이 변경되더라도 본 계약은 원칙적으로 계속 유효하다. 공급사는 해당 거래 시 승계인에게 본 계약상의 관련 의무가 승계되도록 합리적인 조치를 취한다.
2. Letusto가 회사, 사업 또는 미국 유통사업의 전부 또는 실질적인 일부를 매각, 합병, 구조조정 또는 양도하는 경우 Letusto는 본 계약상의 미국 판매·유통 관련 권리와 의무를 해당 사업의 승계인에게 이전할 수 있다. 승계인은 본 계약상의 관련 의무를 계속 이행하여야 한다.

제24조 불가항력

1. 천재지변, 전쟁, 정부조치, 전염병, 항만폐쇄, 대규모 물류중단, 파업 또는 기타 당사자가 합리적으로 통제하기 어려운 사유로 인해 계약 의무의 이행이 지연되는 경우 해당 당사자는 그 기간 동안 합리적인 범위에서 책임을 면할 수 있다.
2. 해당 당사자는 가능한 한 신속하게 상대방에게 상황을 통지하고 피해를 최소화하도록 노력한다.

제25조 계약의 변경

1. 본 계약의 중요한 변경은 양 당사자의 서면 동의를 통해 이루어진다.
2. 이메일을 포함하여 양 당사자의 권한 있는 담당자가 명확히 승인한 전자적 서면합의도 유효한 합의로 인정할 수 있다.
3. 제품별 가격, MOQ, Lead Time, Incoterms, 결제조건 및 기타 구체적인 거래조건은 각 Purchase Order, Quotation 또는 별도 서면합의에서 정할 수 있으며 주문별로 달리 적용될 수 있다.

제26조 분쟁 해결

1. 본 계약과 관련하여 분쟁이 발생하는 경우 양 당사자는 우선 선의로 협의하여 해결하도록 노력한다.
2. 협의로 해결되지 않는 경우에는 중재(Arbitration)를 통한 해결을 원칙으로 한다.
3. 중재기관, 중재장소 및 구체적인 절차는 양 당사자가 합리적으로 협의하여 결정한다.
4. 중재로 처리할 수 없는 사항, 긴급한 가처분·금지명령 또는 법원의 조치가 필요한 경우에는 원칙적으로 피고가 되는 당사자의 주된 사업장 소재지 관할 법원에서 처리한다.

제27조 계약의 완전성 및 일부 무효

1. 본 계약과 이에 따라 발행되는 Purchase Order 및 양 당사자의 별도 서면합의는 양 당사자의 거래관계를 구성한다.
2. 본 계약의 일부 조항이 법률상 무효 또는 집행 불가능하다고 판단되더라도 나머지 조항은 계속 유효하다.
3. 특정 제품 또는 주문에 대한 별도의 서면합의가 있는 경우 해당 제품 또는 주문에 한하여 그 합의가 우선할 수 있다.

제28조 서명 및 효력

1. 본 계약은 양 당사자가 서명한 날부터 효력이 발생하며 전자서명 또는 전자적으로 교환된 서명본도 원본과 동일한 효력을 갖는 것으로 한다.

서명

본 계약의 내용을 확인하고 이에 동의하여 아래와 같이 서명한다.

공급사	Letusto Inc.
회사명: _____	회사명: <u>Letusto Inc.</u>
대표자 / 서명자: _____	대표자 / 서명자: <u>Chae Hahm</u>
직책: _____	직책: <u>CEO</u>
서명: _____	서명: 
날짜: _____	날짜: _____

ELECTRONIC EXECUTION RECORD

EXECUTED VIA:

K SELECT NETWORK

AGREEMENT VERSION:

AGREEMENT ID:

EXECUTED DATE: